MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDGARDO SANTOS CATARINO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "MANDANTE", A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE SU TITULAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "MANDATARIA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- CON FECHA SIETE DE MAYO DE 2025, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL, Y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA, CELEBRAN UN **CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO 2025.**

DICHO CONVENIO SE DA EN RAZÓN DE QUE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, ES EL RECTOR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, POR ENDE COMPETE A ÉL, LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LOS SECTORES SOCIALES MÁS VULNERABLES, ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, QUE TIENEN ENTRE SUS FINES PRIMORDIALES, APOYAR EL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD, ASÍ COMO PROMOVER E IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL DE LA NIÑEZ, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS A FAMILIAS CUYA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA LO REQUIERA, PARA COADYUVAR CON SU ECONOMÍA Y FACILITAR SU DESARROLLO, ASÍ COMO A TRAVÉS DEL ABASTECIMIENTO DE PORCIONES ALIMENTARIAS PARA ESCOLARES EN EL ESTADO, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

- **"PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE" (AEC),** CONSISTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Y TIENE COMO FIN ESTABLECER ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS CON ALGÚN GRADO DE VULNERABILIDAD (LECHE DESCREMADA Y/O AGUA NATURAL, PLATILLO FUERTE QUE INCLUYA VERDURAS, CEREAL INTEGRAL, LEGUMINOSA Y/O ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL Y FRUTA).
- **"PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD FRÍA" (AEF),** TIENE COMO FIN ESTABLECER ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS, PREESCOLARES Y ESCOLARES SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE REQUIEREN DE ALGÚN TIPO DE APOYO ALIMENTARIO (LECHE DESCREMADA, BARRA DE CEREAL, GALLETA INTEGRAL Y FRUTA FRESCA O DESHIDRATADA).

DECLARACIONES

I.- EL **"MANDANTE"**, ACREDITA LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO DEL MUNICIPIO EN CITA, EN DONDE CONSTA SU NOMBRAMIENTO COMO **(EL) PRESIDENTE MUNICIPAL** DE FECHA **15 DE OCTUBRE DE 2024**, Y LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, DE FECHA **6 DE JUNIO DE 2024,** ELLO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 102 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y 134 FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027

II.- EL **"MANDANTE"** ACREDITA CON ACTA DE FECHA SIETE DE MAYO DE 2025, QUE EL H. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SIETE LO (LA) AUTORIZÓ A CELEBRAR A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA, EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, ELLO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIONES VIII Y XIII Y 53 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA; 77, 78 Y 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

III.- EL **"MANDANTE"** MANIFIESTA QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL, EL MUNICIPIO A SU CARGO RECIBE COMO INGRESOS EN FORMA MENSUAL **PARTICIPACIONES FEDERALES** DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 103 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 40 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; ASÍ COMO 141 FRACCIÓN II Y 194 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

IV.- EL **"MANDANTE"** MANIFIESTA Y RECONOCE QUE TIENE UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, HASTA POR UN IMPORTE TOTAL DE **$ 23,182.00 (VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), MISMO QUE PODRÁ EXCEDER HASTA EN UN DIEZ POR CIENTO (10%),** POR CONCEPTO DEL PAGO DE LOS **PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE Y DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD FRÍA.**

DECLARA EN ESTE ACTO, ESTAR CONSCIENTE DE QUE LAS AMORTIZACIONES QUE SE EFECTÚEN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN ANTERIOR, SE LLEVARÁN A CABO MEDIANTE EL DESCUENTO **DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDE RECIBIR AL MUNICIPIO CITADO EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025**, POR PARTE DE LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, FUNGIENDO ESTA ÚLTIMA EXCLUSIVAMENTE COMO **"MANDATARIA".**

V.- ASIMISMO EL **"MANDANTE"** MANIFIESTA QUE MEDIANTE EL PRESENTE ACTO JURÍDICO NO SE ESTÁN AFECTANDO NI GRAVANDO LAS **PARTICIPACIONES FEDERALES** QUE POR LEY LE CORRESPONDEN, SIMPLEMENTE SE OTORGA EL MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE A LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE SU TITULAR, QUIEN TIENE LA FACULTAD PARA ACEPTARLO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; 8 FRACCIONES VIII Y XIII Y 53, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA; 6 FRACCIÓN III, 11 FRACCIONES XX Y CXVI Y 52 FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A EFECTO DE QUE REALICE EN FORMA ESPECÍFICA PAGOS DE CAPITAL A CUENTA Y NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA CONCRETA.

VI.- EL **"MANDANTE"** DECLARA QUE EL PRESENTE ACTO JURÍDICO CONSTITUYE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD, Y QUE TAL Y COMO HA QUEDADO ASENTADO EN LOS NUMERALES QUE ANTECEDEN, FUE AUTORIZADO (A) POR EL CABILDO DE SU MUNICIPIO PARA CELEBRARLO; QUEDANDO PERFECCIONADO EL MISMO EN EL MOMENTO EN QUE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, LO EJECUTE EN USO DE SUS FACULTADES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2024 - 2027

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE **TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **EL C. EDGARDO SANTOS CATARINO** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL,** A QUIEN SE LE HA DENOMINADO **EL "MANDANTE"** OTORGA EN ESTE

ACTO **MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE** EN FAVOR DE LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE SU TITULAR DENOMINADO EN EL PRESENTE COMO **"MANDATARIA"**, PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN ESTE INSTRUMENTO.

SEGUNDA.- EL **"MANDANTE"** FACULTA A LA **"MANDATARIA"** PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA, ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVERSIÓN, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DESCUENTE DE LAS **PARTICIPACIONES FEDERALES** QUE POR LEY LE CORRESPONDE RECIBIR, HASTA POR UN IMPORTE TOTAL **DE $ 23,182.00 (VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.),** MISMO QUE PODRÁ EXCEDER HASTA EN UN DIEZ POR CIENTO (10%), DERIVADO DEL AUMENTO DE SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTARIOS, EN FUNCIÓN DE LA APERTURA DE ESCUELAS O AUMENTO DE BENEFICIARIOS. MISMO TAMBIÉN QUE PODRÁ DISMINUIR SIN LÍMITE EN CASO DE QUE SE PRESENTEN BAJAS O CIERRES DE LAS ESCUELAS, O DESERCIÓN DE BENEFICIARIOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN LA CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONVENIO CITADO EN EL CAPÍTULO DE ANTECEDENTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, QUE CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA MENCIONADA EN EL NUMERAL IV, DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES, QUE SUSTENTA CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, DENOMINADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

ASIMISMO, EL **"MANDANTE"** AUTORIZA A LA **"MANDATARIA"** REALICE EL PAGO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONVENIO, SEÑALADO EN EL CAPÍTULO DE ANTECEDENTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN **(7) SIETE AMORTIZACIONES**, CON LAS **PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDE RECIBIR DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025,** EN EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE AMORTIZACIONES, QUE MEDIANTE OFICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA NOTIFIQUE A LA DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE LA **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD QUE SE DETERMINE DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO, POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR LOS APOYOS ALIMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE **ENERO 2025 A DICIEMBRE 2025.**

LOS IMPORTES ANTERIORES, HAN SIDO DEBIDAMENTE CORROBORADOS ENTRE PERSONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL **"MANDANTE",** PERMITIÉNDOLE A ESTE ÚLTIMO, SEGUIR MANTENIENDO SUS FINANZAS PÚBLICAS SANAS, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

TERCERA.- ASIMISMO, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA ANTERIOR NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECÍFICO MENCIONADO, **EL (LA) PRESIDENTE MUNICIPAL** DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE CONFORME A LA LEY.

CUARTA.- EL ANEXO RELATIVO AL CÁLCULO MENSUAL ESTIMADO PARA EL PAGO DEL PERÍODO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN EL CUAL SE HACE CONSTAR LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR EL **"MANDANTE",** YA QUE EL MISMO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027

QUINTA.- EL PRESENTE MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y VENCERÁ EN EL MOMENTO EN EL QUE EL**"MANDANTE"** RECIBA LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL MES DE **DICIEMBRE DE 2025.**

SEXTA.- EL PRESENTE **MANDATO ESPECIAL IRREVOCABLE** NO PUEDE SER RENUNCIADO POR LA **"MANDATARIA"** UNA VEZ QUE ÉSTA LO HAYA ACEPTADO EN FORMA TÁCITA O EXPRESA, NI REVOCADO POR EL**"MANDANTE"**, POR HABERSE OTORGADO EN FORMA IRREVOCABLE.

SÉPTIMA.- EN LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO NO EXISTIÓ VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, POR LO QUE EL MISMO SURTE TODOS SUS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, **SIN MAYORES REQUISITOS QUE CONSTAR POR ESCRITO Y OSTENTAR LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL (DE LA) "MANDANTE".**

EL PRESENTE SE FIRMA DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA A, 07 DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.

REPRESENTADO POR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
FIRMA
Y
SELLO DEL MUNICIPIO